



Besluit

Ons kenmerk: ACM/DE/2014/201227
Zaaknummer: 12.0244.30

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.



Besluit

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	6
4	Relevante feiten en omstandigheden	9
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag	12
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	12
5.2	Eisen aan aanvrager	13
5.3	Ontheffingsgronden	14
6	Dictum	16
	Bijlage 1 – Kadastrale kaart van het industrieterrein	19
	Bijlage 2 – Plattegrond van het industrieterrein met weergave van het GDS	20



Besluit

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet. Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van DSM Resins B.V. (hierna: aanvrager) van 16 november 2012 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en b, van de E-wet voor het GDS dat ligt op het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland.

Opbouw van het besluit

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).

Bijlagen bij het besluit

4. ACM heeft twee bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit.
5. Bijlage 1 bevat een kadastrale kaart van het industrieterrein waarbinnen het GDS ligt. Bijlage 2 bevat een plattegrond van het industrieterrein waarop het GDS is weergegeven.



Besluit

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
7. Bij brief van 16 november 2012, ontvangen op 19 november 2012,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en b, van de E-wet. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt zes maanden ingevolge artikel 15, tweede lid, van de E-wet. ACM heeft deze termijn op grond van artikel 15, tweede lid, van de E-wet verlengd met zes maanden. ACM heeft aanvrager bij brief² van 2 januari 2013 hierover geïnformeerd. De totale beslistermijn bedraagt na verlenging twaalf maanden.
8. Bij brieven van 31 januari 2013 en 8 augustus 2013,³ en per emailberichten van 1 oktober 2013 en 29 oktober 2013⁴ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brieven van 26 maart 2013 en 3 september 2013, ontvangen op respectievelijk 29 maart 2013 en 4 september 2013,⁵ en zijn emailberichten van 24 oktober 2013 en 4 november 2013⁶ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
9. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 17 januari 2014 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 17 januari 2014 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden⁷ en op haar internetpagina gepubliceerd.
10. Op 21 februari 2014 had ACM een hoorzitting gepland. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting geannuleerd. Hiervan is per brief van 5 februari 2014⁸ mededeling gedaan aan aanvrager.

4/20

¹ Met kenmerk 104320/1.

² Met kenmerk 104320/3.B1664.

³ Met kenmerk 104320/5.B1665 en ACM/DE/2013/203395.

⁴ Met kenmerk 201340298 en 2013403180.

⁵ Met kenmerk aanvrager PS13016, kenmerk ACM: 104320/6, en met kenmerk aanvrager PS13026, kenmerk ACM: 2013102034.

⁶ Met kenmerk 2013304204 en 2013304944.

⁷ Brief van 17 januari 2014 met kenmerk ACM/DE/2014/200210.

⁸ Met kenmerk AC/DE/2014/200719.



Besluit

11. ACM heeft geen schriftelijke zienswijzen ontvangen.



Besluit

3 Wettelijk kader

12. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
13. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar, van de E-wet luiden:
- “b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;*
 - c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,*
 - 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;*
 - ar. directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of*
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers;”*



Besluit

14. Artikel 15 van de E-wet luidt:

- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
- a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
- 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.*
- 3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:*
- a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;*
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.*
- 4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
- 5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De houder van de ontheffing factureert en int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de houder van de ontheffing gegevens over het verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten. De houder van de ontheffing kan in afwijking van de tweede volzin het tarief voor systeemdiensten in de plaats van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten betalen. In dat geval verstrekt de houder van de ontheffing op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gegevens over het totale verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten⁹.*
- 6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30¹⁰, 31b, 31c, 42, tweede en*

⁹ Per 1 januari 2015 vervallen de vier laatste zinnen van dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).

¹⁰ Per 1 januari 2015 vervalt de verwijzing naar dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).



Besluit

derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:

- a. artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
 - b. niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en*
 - c. in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
- 7. De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.*
 - 8. Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.*
 - 9. Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”*



Besluit

4 Relevante feiten en omstandigheden

15. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd. Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.
16. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een elektriciteitsnet op het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving, een single line diagram, een kadastrale kaart en een plattegrond van het industrieterrein waarop het stelsel van elektriciteitsverbindingen is weergegeven. Aanvrager geeft meer specifiek aan dat het elektriciteitsnet ligt binnen de percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 356 en 374. Dit betreft een industriële locatie, aldus aanvrager. Het elektriciteitsnet opereert op spanningsniveaus van 25 kV, 400 en 230 V en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet is aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin).
17. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit elektriciteitsnet. Aanvrager doet een beroep op het bepaalde in artikel 5:20, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Ter onderbouwing heeft aanvrager de geschiedenis van het industrieterrein geschetst. De rechtsvoorganger van aanvrager heeft de percelen die tezamen het industrieterrein vormen, gehuurd dan wel gepacht van het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Spoorwegen. Aanvrager heeft deze pacht- en huurovereenkomsten voortgezet. Ten bewijze hiervan heeft aanvrager afschriften overgelegd van de notariële akten tot herziening van de erfpachtscanon van 14 april 1987 (percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 317 en 356) en 19 februari 1987 (perceel kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C nummer 374). De rechtsvoorganger van aanvrager is in 1948 gestart met de activiteiten op het industrieterrein. Deze rechtsvoorganger heeft het industrieterrein opgericht inclusief de opstallen en infrastructuur, waaronder het elektriciteitsnet. In 1983 heeft de houdstermaatschappij van de holding waartoe aanvrager behoort de activiteiten, opstallen en infrastructuur overgenomen en ondergebracht in de onderneming van aanvrager. In 1990 is DSM Desotech B.V. opgericht, dat sindsdien eveneens op het industrieterrein actief is. Het elektriciteitsnet is sinds 1948 in eigen beheer onderhouden, vervangen en uitgebreid, aldus aanvrager.



Besluit

18. Op het elektriciteitsnet zijn twee afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	DSM Resins B.V.	Slachthuisweg 30, Hoek van Holland
2.	DSM Desotech B.V.	Slachthuisweg 30, Hoek van Holland

19. Op het elektriciteitsnet zijn geen huishoudelijke afnemers aangesloten. Op het elektriciteitsnet zijn geen productie-installaties aangesloten. Op het elektriciteitsnet is volgens aanvrager één aan aanvrager verwant bedrijf aangesloten. Dit betreft nummer 2 uit Tabel 1. De verwantschap blijkt uit het door aanvrager overgelegde afschrift van de legal structure van de holding waarvan aanvrager en het verwante bedrijf deel uitmaken. Aanvrager en het aan hem verwante bedrijf gebruiken alle getransporteerde elektriciteit.
20. Het productieproces van de gebruikers op het elektriciteitsnet is volgens aanvrager om specifieke technische en veiligheidsredenen geïntegreerd. Aanvrager wijst erop dat de activiteiten van zijn bedrijf en het verwante bedrijf onder één vergunning op grond van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) vallen. Aanvrager en het verwante bedrijf worden vanuit het Besluit Risico's en Zware Ongevallen (hierna: BRZO) eveneens als één bedrijf gezien volgens aanvrager. Zij delen ook verschillende voorzieningen en diensten op het industrieterrein, zoals bijvoorbeeld de opslagtanks voor toxische stoffen, de afvalverwerking, de bedrijfsbrandweer, de bluswateropvang, de afgasverwerking en de technische dienst.
21. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het BW waarvan ook een netbeheerder in de zin van de E-wet onderdeel uitmaakt.
22. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het elektriciteitsnet op de volgende wijze te borgen. Aanvrager heeft een onderhoudsplan vastgelegd in zijn ICT-systemen middels een SAP-applicatie. Het onderhoud aan de transformatoren en het 25 kV gedeelte van het elektriciteitsnet heeft aanvrager uitbesteed aan Heijmans Civiel B.V., die twee keer per jaar een visuele inspectie verricht en om de vier jaar onderhoud verricht aan de schakelende delen. Ieder jaar wordt een kwart van het 230 en 400 V gedeelte van het elektriciteitsnet geïnspecteerd conform NEN 3140 door externe partijen, zoals bijvoorbeeld RTR Elektrotechniek. Vervanging en reparatie van delen van het elektriciteitsnet vindt plaats op basis van de inspectieresultaten en storingsmeldingen. Uitbreiding van het elektriciteitsnet is alleen aan de orde, indien een installatie wordt uitgebreid. De uitbreiding van het elektriciteitsnet wordt dan meegenomen in de door aanvrager gehanteerde projectmatige aanpak en de hiervoor gehanteerde protocollen voor bijvoorbeeld het doen van



Besluit

haalbaarheidsinvesteringen en de uiteindelijke inbedrijfname van de nieuwe of uitgebreide installatie.



Besluit

5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

23. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

24. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- a) Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet;
 - b) Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - c) Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

25. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een elektriciteitsnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van verbindingen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van verbindingen twee verschillende afnemers zijn aangesloten. ACM concludeert dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet.
26. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, aanhef, van de E-wet kan geen ontheffing worden verleend voor een elektriciteitsnet dat tot het landelijk hoogspanningsnet behoort, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, juncto artikel 10, eerste lid, van de E-wet. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het elektriciteitsnet opereert op spanningsniveaus die lager zijn dan het landelijk hoogspanningsnet. ACM concludeert hieruit dat het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet.



Besluit

27. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet dient het elektriciteitsnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van de locatie waarop elektriciteitsnet is gelegen het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland is. Het elektriciteitsnet ligt meer specifiek binnen de percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 356 en 374. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een industriële locatie. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen als het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland, en meer specifiek als de percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 356 en 374.
28. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een elektriciteitsnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 2 en 3, van de E-wet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er twee niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
29. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van de E-wet, het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet, het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, er minder dan 500 afnemers en geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. ACM stelt vast dat het elektriciteitsnet kwalificeert als een GDS.

5.2 Eisen aan aanvrager

30. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet, beoordeelt ACM, conform artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de E-wet, of aanvrager beschikt over de eigendom van het elektriciteitsnet, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.
31. De aanhef van het eerste lid van artikel 15 van de E-wet vereist dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. ACM merkt op dat het hierbij dient te gaan om de juridische eigendom van het GDS. Uit de verstrekte informatie en de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS. Aanvrager heeft dit genoegzaam



Besluit

aangetoond door zijn beroep op het bepaalde in artikel 5:20, tweede lid, van het BW te onderbouwen met een beschrijving van de geschiedenis van het industrieterrein. ACM licht dit hieronder nader toe.

32. Op grond van artikel 5:20, tweede lid, van het BW behoort de eigendom van een elektriciteitsnet toe aan de bevoegde aanlegger van dit net. Volgens artikel 155a van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek kan degene die zich gedraagt als de eigenaar van het elektriciteitsnet, worden aangemerkt als de bevoegde aanlegger van dit net. Blijkens de parlementaire geschiedenis kan het exploiteren van een elektriciteitsnet worden gezien als het zich gedragen als eigenaar van dit net. Het elektriciteitsnet wordt sinds 1983 beheerd en onderhouden door aanvrager, en is in 1948 aangelegd door zijn rechtsvoorganger. Vanaf 1990 transporteert en levert aanvrager elektriciteit aan het verwante bedrijf. ACM stelt vast dat aanvrager het elektriciteitsnet exploiteert, zodat hij kan worden aangemerkt als – de rechtsopvolger van – de bevoegde aanlegger en derhalve als de eigenaar van het elektriciteitsnet. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS.
33. Op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, aktes tot wijzigingen van de statuten van de rechtspersoon van aanvrager en een overzicht van de legal structure van de holding waarvan aanvrager deel uitmaakt. Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet.
34. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het GDS, netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM stelt vast dat aanvrager voldoet aan de eisen in artikel 15 van de E-wet.

5.3 Ontheffingsgronden

35. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM ingevolge artikel 15, eerste lid, onderdelen a en b, van de E-wet of en op welke grond zij de ontheffing kan verlenen
- a) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
 - b) De b-grond: het GDS transporteert elektriciteit primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.

Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstrekte informatie, een beroep op beide gronden. ACM heeft daarom beide gronden beoordeeld. ACM merkt op dat aanvrager eerst een beroep doet op de a-grond, en vervolgens op de b-grond. ACM heeft deze volgorde aangehouden in haar beoordeling.



Besluit

36. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de a-grond dient te worden aangetoond dat het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, dient het productieproces van aanvrager en het verwante bedrijf in hoofdzaak voor de vervaardiging van harsen en glasfiber coatings. Volgens aanvrager blijkt de integratie van de processen uit het feit dat de activiteiten van aanvrager en het verwante bedrijf onder één vergunning op grond van de Wm vallen en tevens vanuit het BRZO als één bedrijf worden gezien. Hiermee is echter geen sprake van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Op basis van de door aanvrager overgelegde informatie stelt ACM vast dat beide bedrijven weliswaar een aantal voorzieningen en diensten delen, maar dat zij verder onafhankelijk van elkaar opereren. Voorts hangt het productieproces van aanvrager en het verwante bedrijf niet samen met de energievoorziening. ACM concludeert dat aanvrager niet gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet.
37. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de b-grond dient te worden aangetoond dat het GDS elektriciteit primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven. Blijkens de verstrekte informatie en de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, is er naast aanvrager één verwant bedrijf aangesloten op het GDS. Aanvrager heeft de verwantschap genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van een afschrift van de legal structure van de holding waarvan beide bedrijven deel uitmaken. Aanvrager en het aan hem verwante bedrijf nemen alle getransporteerde elektriciteit af. Aanvrager heeft bovendien toegelicht dat het elektriciteitsnet door zijn rechtsvoorgangers is aangelegd en onderhouden ten behoeve van het productieproces dat thans door aanvrager wordt uitgevoerd. ACM concludeert dat aanvrager hiermee gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet.
38. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de E-wet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden bekend bij ACM die, ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden, aan de verlening van een ontheffing in de weg staan. ACM honoreert de aanvraag derhalve op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet.



Besluit

6 Dictum

39. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan DSM Resins B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het industrieterrein aan de Slachthuisweg 30 te Hoek van Holland, en meer specifiek de percelen kadastraal bekend als, gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummers 356 en 374.
40. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:
- 1) Definities
Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:
 - a. Derdentoegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
 - b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
 - c. Beheerder van het particuliere net: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 ontheffing is verleend.
 - 2) Wijzigingen in de ontheffing
Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.
 - 3) Voorwaarden en tarieven
 - a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn elektriciteitsnet.
 - b. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn elektriciteitsnet te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
 - c. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de tarieven voor levering.



Besluit

4) Veiligheid

De beheerder van het particuliere net dient onverminderd het bepaalde in artikel 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, van de Elektriciteitswet 1998 ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te beschikken over:

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het net en degenen die toegang hebben tot het net hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het elektriciteitsnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang

- a. De beheerder van een particulier net waarborgt een systeem van derdentoegang door een daadwerkelijke toegang tot zijn elektriciteitsnet voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen, overeenkomstig de vereisten van artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit.
- b. De beheerder van een particulier net dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren en systemen in werking te laten treden.
- c. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in 5b wordt een termijn van uiterlijk drie maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker.
- d. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen en procedures van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de beheerder van het particuliere net voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Elektriciteitswet 1998 daarin voorziet.

7) Meetverantwoordelijkheid

De beheerder van het particuliere net is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.



Besluit

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.

41. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 18 maart 2014

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

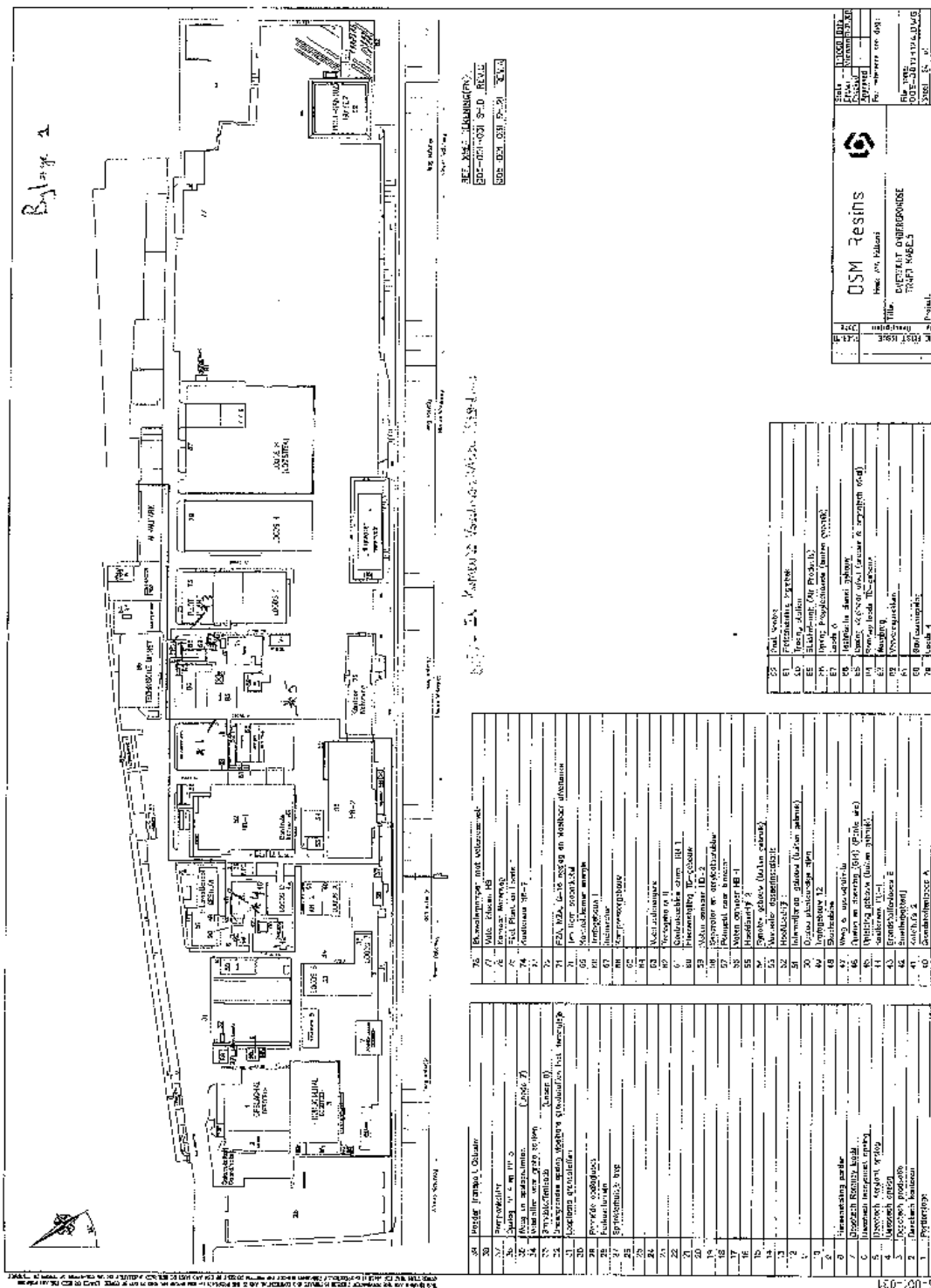
w.g.
dr. F.J.H. Don
bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.

18/20

19/20

Bijlage 2 – Plattegrond van het industrieterrein met weergave van het GDS



20/20